

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2114/2544

บริษัท ไฟบูลย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท นนทรี ขนส่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 624

สินค้าที่ขนส่งโดยเรือเดินทะเลมาถึงโกดังของบริษัท อ. ผู้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 แต่ยังคงตรวจสอบสินค้าครบจำนวน และความเรียบร้อยว่ามีความสูญหายหรือบุบสลายหรือไม่ที่จะต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่อไปอีกด้วยอันเป็นปกติทางการค้าในการรับมอบสินค้า ดังนี้ ปรากฏว่าผู้รับสินค้ายังตรวจสอบสินค้าไม่เสร็จสิ้น จะถือว่าได้มีการส่งมอบหรือควรจะได้ส่งมอบสินค้าแล้วหาได้หรือไม่ เมื่อบริษัท อ. ตรวจสอบและรับมอบสินค้าเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 อายุความฟ้องร้องผู้ขนส่งให้รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือบุบสลายจึงต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป โจทก์ซึ่งรับช่วงสิทธิจากบริษัท อ. ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539 ยังไม่พ้น 1 ปีจึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีลจำกัด ได้เอาประกันภัยแผ่นเหล็กม้วนจำนวน 150 ม้วน น้ำหนักรวม 1,187,420 เมตริกตัน ที่จะมีการขนส่งทางทะเลโดยเรือเดินทะเลชื่อโพเรอจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มายัง

ประเทศไทยไว้กับโจทก์ในวงเงินประกัน 16,058,321 บาท มีข้อตกลงว่าหากสินค้าที่ขนส่งมาประสบวินาศภัยหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด โจทก์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเรือโพเรอเดินทางมาถึงประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งจำเลยให้ทำการขนถ่ายสินค้าดังกล่าวจากเรือโพเรอและขนส่งไปเก็บไว้ที่โกดังของผู้เอาประกันภัยจำเลยดำเนินการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 วันรุ่งขึ้นโจทก์ได้มอบหมายให้บริษัทยูไนเต็ด เซอเวเยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จำกัด ทำการสำรวจความเสียหายของสินค้าก่อนส่งมอบแก่ผู้เอาประกันภัยจากการสำรวจพบว่าสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งของจำเลยจำนวน 12 ม้วน น้ำหนัก 62,740 กิโลกรัม โจทก์และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้จำเลยชำระค่าเสียหายแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปเป็นเงิน 882,263.45 บาท และรับมอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายมา โจทก์ได้ขายสินค้าดังกล่าวไปเป็นเงิน 442,317 บาท เมื่อนำมาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ได้ชำระไปคงเหลือค่าเสียหายที่จำเลยต้องรับผิดชอบจำนวน 439,946.45 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 439,946.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งจำเลยให้ทำการขนส่งสินค้ายาพิพาท จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งความเสียหายของสินค้ายาพิพาทเกิดขึ้นในเรือโพเรอก่อนที่จะทำการขนถ่ายลงเรือลำเลียง โจทก์ได้รับความเสียหายไม่เกิน 150,000 บาท การขนถ่ายสิ้นสุดตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 แต่โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539 ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 470,192.45 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 439,946.45 บาท นับถัดจากวันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชั้กช้านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบหรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบเว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต" ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่า เมื่อเรือเดินทะเลชื่อโพเรอขนส่งแผ่นเหล็กม้วนจำนวน 150 ม้วน ซึ่งเป็นของที่บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด เอาประกันภัยไว้กับโจทก์มาถึงประเทศไทย มีการขนถ่ายสินค้าดังกล่าวจากเรือเดินทะเลชื่อโพเรอไปส่งยังโกดังของบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ที่ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ในวันรุ่งขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทยูไนเต็ด เซอเวย์เยอร์ส แอนด์แอดจัสเตอर्स จำกัด ทำการสำรวจแผ่นเหล็กม้วนดังกล่าวพบว่าม้วนเหล็กบุบยุบจำนวน 12 ม้วน จึงแจ้งความเสียหายให้โจทก์ทราบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 นั้นเอง ดังนั้น จะถือตามที่จำเลยอ้างว่าได้มีการส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 โดยต้องเริ่มนับอายุความใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538เป็นต้นไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้การขนส่งสินค้ายาพิพาทจะมาถึงยังโกดังของบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ในวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2538 ก็ตาม แต่ก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไปคือการตรวจสอบสินค้าครบจำนวน ตลอดจนความเรียบร้อยของสินค้าว่ามีความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดหรือไม่อีกด้วย อันถือว่าการกระทำปกติทางการค้าในการรับมอบสินค้าที่มีการว่าจ้างให้ขนส่งมา ดังนี้ ตราบใดที่ผู้รับสินค้ายังตรวจสอบสินค้าเพื่อรับมอบสินค้าไม่เสร็จสิ้น จะถือว่าได้มีการส่งมอบหรือควรจะได้ส่งมอบสินค้าแล้วหาได้ไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบและรับมอบสินค้าเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 อายุความฟ้องร้องผู้ขนส่งให้รับผิดชอบในกรณีที่ของสูญหายหรือบุบสลายจึงต้องเริ่มนับแต่วันตรวจสอบและรับมอบสินค้าเสร็จสิ้นดังกล่าวเป็นต้นไป โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ามีการส่งมอบสินค้าที่รับขนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนประเด็นที่ว่า จำเลยเป็นผู้รับขนสินค้ารายพิพาทและสินค้าดังกล่าวเสียหายในระหว่างขนส่งหรือไม่ ทั้งจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใดนั้น ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยแต่ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยไปเสียเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก่อนในประเด็นดังกล่าว โดยประเด็นที่ว่าจำเลยเป็นผู้รับขนสินค้ารายพิพาทและสินค้าดังกล่าวเสียหายในระหว่างขนส่งหรือไม่นั้น โจทก์มีนายศักดิ์ชาย ชัยศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมของโจทก์และนายสุชาติ ธนพัฒน์พาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้องานต่างประเทศของบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยเบิกความยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยได้ว่าจ้างให้จำเลยขนส่งสินค้ารายพิพาทจากเรือเดินทะเลชื่อโพเรือไปส่งยังโกดังของผู้เอาประกันภัยที่ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำเลยดำเนินการขนถ่ายสินค้ารายพิพาทจากเรือเดินทะเลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 และขนส่งไปเก็บที่โกดังของผู้เอาประกัน

ภัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538แล้วบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัย ได้ชำระค่าระวางพาหนะให้แก่จำเลยรับไปเรียบร้อยแล้วจำนวน115,492 บาท ตาม สำเนาใบเสร็จรับเงินที่จำเลยออกให้พร้อมบัญชีค่าใช้จ่าย เอกสารหมาย จ.14 และ จ.16 ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนายสมหมาย สุขเจริญ พยานจำเลยซึ่งเป็น ผู้จัดการฝ่ายขนส่งของจำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าจำเลยเคยรับขนส่งสินค้าให้ แก่บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยมาเป็นเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยการขนส่งจะใช้ทั้งทางเรือและรถยนต์บรรทุกซึ่งสินค้ารายพิพาทนี้พยานเป็นผู้สั่ง ให้นักงานขับรถของจำเลยไปดำเนินการขนส่งแล้วนำไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยเช่นนี้พยานหลักฐานของโจทก์ประกอบด้วยคำ เบิกความรับของผู้จัดการฝ่ายขนส่งของจำเลยฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้รับขนส่งสินค้าราย พิพาทที่จำเลยนำสืบต่อสุดคือจำเลยเพียงแต่ออกไปเสร็จรับเงินให้นายชาญชัย ธรรม รัตนานนท์ นำไปเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด โดยมีนายชาญชัย มาเบิกความสนับสนุนนั้นแต่นายชาญชัยก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ รับว่าตนเองเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด เคยติดต่อให้จำเลย ขนส่งสินค้าให้บริษัทดังกล่าวหลายครั้ง โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้จำเลย ดังนี้ ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงขาดเหตุผลรับฟังไม่ได้ ส่วนประเด็นที่ว่าสินค้ารายพิพาท ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า นายศักดิ์ชายและ นายสุชาติพยานโจทก์เบิกความว่า ก่อนที่จะมีการขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลชื่อ โพเรอลงเรือฉลอมที่จำเลยนำมาขนถ่ายสินค้ารายพิพาทนั้น สินค้ายังอยู่ในสภาพ เรียบร้อย ซึ่งหากสินค้ารายพิพาทเกิดความบอบสลายตั้งแต่ยังอยู่ในเรือเดินทะเลชื่อ โพเรอแล้วก็จะมีการออกไปตรวจสอบสินค้าเหมือนเช่นเอกสารหมาย จ.15 เพื่อแสดง ความเสียหายของสินค้าไว้ก่อน แต่กรณีนี้ไม่มีการออกไปตรวจสอบสินค้าจากเรือเดิน ทะเลชื่อโพเรอ แสดงว่าสินค้าไม่ได้รับความเสียหายจากเรือเดินทะเลดังกล่าวซึ่ง ความข้อนี้นายสรายุทธ กองเพิ่มพูลเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความเสียหายของสินค้าราย

พิพาทพยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความสนับสนุน โดยจำเลยไม่ได้นำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าความเสียหายต่อสินค้ารายพิพาทที่เกิดนับยุบตามภาพถ่ายหมาย จ.9 นั้นน่าจะเกิดจากการขนส่งของจำเลยซึ่งใช้ปั้นจั่นยกสินค้ารายพิพาทจากเรือเดินทะเลลงเรือฉลอมและยกจากเรือฉลอมขึ้นรถยนต์บรรทุก และยกจากรถยนต์บรรทุกลงเก็บในโกดังของบริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด จนเกิดการกระแทกหรือตกหล่นจนนับยุบตามคำเบิกความของนายสรายุทธ พยานโจทก์ประกอบใบรับรองการสำรวจเอกสารหมาย จ.10

สำหรับประเด็นข้อสุดท้ายที่ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด นั้น โจทก์มีนายสรายุทธ พยานโจทก์ผู้สำรวจความเสียหายของสินค้ารายพิพาทเบิกความประกอบใบรับรองการสำรวจเอกสารหมาย จ.10 ว่า เมื่อสำรวจสินค้ารายพิพาทแล้วพบความเสียหาย 12 ม้วน คิดเป็นเงินประมาณ 882,000 บาทโดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าความเสียหายไม่เป็นดังที่โจทก์นำสืบแต่อย่างใด ซึ่งนายสรายุทธเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทยูไนเต็ดเชอเวย์เยอร์ส แอนด์ แอดจันเตอร์ส จำกัด บริษัทที่มีอาชีพรับจ้างสำรวจความเสียหายของสินค้าโดยเฉพาะ ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงเชื่อว่าเบิกความไปตามที่ตรวจพบความเสียหายที่แท้จริง เมื่อปรากฏว่าความเสียหายจำนวน 882,263.45 บาทที่เกิดขึ้นแก่สินค้ารายพิพาทนั้น โจทก์ได้นำสินค้าที่เกิดความเสียหายนับสลายออกขายได้เงินไปแล้วจำนวน 442,317 ดังนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนที่เหลือจำนวน 439,946.45 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ขอใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปให้แก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-ระพินทร บรรจงศิลป-สมชาย จุลนิติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>